

6. 국유재산 무단점유자에 대한 관리 부적정

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 한다고 되어 있고

○ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금의 부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 지체 없이 무단점유자에게 문서로 변상금 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있으며

○ 같은 요강 제41조(변상금 부과 시기) 제1항에 따르면 최초 무단점유 사실이 확인된 후 국유재산을 계속하여 무단점유 중인 자에 대한 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음 연도 2개월 이내에 연 1회 정기적으로 부과고지 한다고 되어 있음

- 따라서, 국유재산에 대한 무단점유 사실이 확인된 경우 지체없이 변상금 사전예고 통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 하며 동일하게 무단점유가 지속될 경우에는 연1회 정기적으로 부과고지 하여야 함

□ 그런데, 2018. 5. 8. 기준 인천지역본부에서 무단점유로 국유재산 관리시스템(BPM)에서 관리중인 국유재산 3,154건 중 연간 변상금 사전 예고 통지금액이 100만 원 이상인 국유재산에 대한 변상금 부과 실태를 표본으로 점검한 결과

가. 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 미부과

□ 2013. 4. 15. 지방자치단체로부터 일괄 인수한 '□□도 ○○시 ◇◇동 ▷▷-▷(대, 279㎡) 및 ▷▷-▷▷▷(전, 133㎡)' 소재 국유재산의 경우 무단점유자인 ○○○이 공장부지로 사용 중 (점유면적 : ▷▷-▷ 전부 및 ▷▷-▷▷▷ 126㎡)인 사실을 2013. 7. 19. 확인하였는데도 감사일 현재까지 변상금 부과를 위한 변상금 사전예고 통지를 하지 않는 등

- [별표 9]와 같이 총 60건의 국유재산에 대하여 변상금 부과를 위한 사전예고 통지(금액 : 1,046백만 원)를 실시하지 않은 것으로 확인됨

나. 변상금 사전예고 통지 후 변상금 미부과

□ 2013. 9. 21. 지방자치단체로부터 일괄 인수한 '□□광역시 ○○구 ◇◇동 ▷▷▷-▷(대, 102㎡)' 소재 국유재산의 경우 □□□□ □□주식회사에서 무단점유 중인 사실을 확인하고 2017. 7. 7. 변상금 사전예고 통지(사전예고 통지 금액 : 865백만 원)를 완료 하였으므로 변상금을 부과하여야 하는데도 감사일 현재까지 변상금 부과를 하지 않는 등

- [별표 10]과 같이 총 32건의 국유재산에 대하여 변상금 부과를 위한 사전예고 통지(사전예고 통지 금액 : 1,514백만 원)를 하고 송달이 완료되었는데도 변상금 부과를 하지 않은 것으로 확인됨

다. 변상금을 정기적으로 미부과

- 2011. 11. 28. 지방자치단체로부터 일괄 인수한 '□□도 ◇◇시 ○○○구 ◇◇동 ▷▷▷▷외 3필지(답, 6,976㎡)' 소재 국유재산의 경우 2015. 5. 1. ○○○이 '□□ □□□ □□' 내 부지로 무단 점유 중인 사실을 확인하고 2015. 7. 17. 변상금 부과(기간 : 2010. 7. 2 ~ 2015. 7. 1. 금액 : 499백만 원)한 이후 감사일 현재까지 동일한 무단점유자가 지속적으로 무단점유 중인데도 변상금 부과를 하고 있지 않는 등
- [별표 11]과 같이 총 46건의 국유재산에 대하여 기존 무단 점유자가 동일한 점유면적 및 목적으로 계속 점유 중인데도 변상금 사전 통지(변상금 사전예고 통지금액 : 1,031백만 원) 및 부과를 하지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 인천지역본부장은 ① 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인된 국유재산 60건에 대하여 변상금 부과를 위한 사전 예고 통지(금액 : 1,046백만 원)를 한 후 변상금 부과고지 등 적절한 조치를 취하고, ② 변상금 부과를 위해 변상금 사전예고 통지(금액 : 1,514백만 원)를 완료하였으나 변상금을 부과하지 않은 32건에 대하여 변상금을 부과하며, ③ 국유 재산을 지속적으로 무단점유하고 있는 46건에 대하여 변상금 사전예고 통지(금액 : 1,031백만 원)를 한 후 변상금 부과 고지를 하는 등 적절하게 조치를 취하고 관련 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 9] 무단점유 확인 재산에 대한 변상금 미부과 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	점유 목적	점유 면적	무단 점유자	실태 조사일	변상금 부과 대상금액 (예상)
----	-----	----------	----------	-----------	-----------	------------------------

“기재생략”

[별표 10] 변상금 사전 예고 통지 후 변상금 미부과 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	점유 목적	점유면적	무단 점유자	사전예고 통지일	사전통지금액
----	-----	----------	------	-----------	-------------	--------

“기재생략”

[별표 11] 변상금 정기 미부과 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	점유 목적	점유 면적	무단 점유자	최종부과 종기일	변상금 부과 대상금액
----	-----	----------	----------	-----------	-------------	----------------

“기재생략”